لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-CMP-01

المالية والامتثال

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

اللائحة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نموذج استرشادي موسَّع وقابل للتخصيص — منهجية دفة لبناء السياسات

- كود الوثيقة: DAF-CMP-01
- الإصدار: 3.0
- تاريخ الإصدار: 2026/11/06
- التصنيف: المالية والامتثال
- حالة الوثيقة: نموذج مهني استرشادي لا يُصبح معتمدًا إلا بعد استكمال بيانات الجهة في حقول التخصيص (المبحث 17) وإصدار قرار الاعتماد والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
- الوثائق المكملة: DAF-FIN-01 (الشؤون المالية والمحاسبية)، DAF-FIN-02 (جمع التبرعات وإدارة الحملات)، DAF-GOV-05 (مصفوفة الصلاحيات والتفويض)، DAF-ETH-01 (الأخلاقيات والنزاهة)، ووثائق الموارد البشرية المعنية.

قاعدة التعارض (تُقرأ قبل أي حكم في هذه الوثيقة): تُسود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة واللوائح الأساسية أو التنظيمية المعتمدة للجهة على أي حكم في هذه الوثيقة. لا يجوز استخدام أحكام التخصيص لتخفيض حق نظامي أو تجاوز اختصاص أو اعتماد واجب أو الإحالة إلى هذه اللائحة للتحلل من التزام صريح في نظام أو لائحة. وعند تعارض نص في هذه الوثيقة مع نص نظامي نافذ يُعمل بالنص النظامي وتُحدَّث الوثيقة في أول مراجعة.

سجل الوثيقة

العنصر	البيان
إعداد المحتوى ومراجعته المهنية	.....
المراجعة النظامية والقانونية	.....
قرار الاعتماد ورقمه وتاريخه	.....
تاريخ النفاذ وموعد المراجعة التالية	.....
اسم الجهة ورقم ترخيصها	.....
اسم المفوض بالتوقيع وصفته وتوقيعه	.....
موافقة الجهة المشرفة إن لزمت نظامًا	.....

المبحث 1: التعريف بالوثيقة ومرجعيتها

1.1 الغرض

تُعنى هذه اللائحة بإرساء منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (يُشار إليها مجتمعةً بـ «الجريمة المستهدفة» أو «الجريمة الأصلية») في الجهة، تبدأ من فهم المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة أو يستغلها مرتكبو تلك الجرائم، وتمر بتحديد المستفيد الفعلي وتطبيق درجات العناية الواجبة، وترسيخ قنوات تحصيل آمنة ومراقبة مستمرة، وتنتهي بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات وبناء ثقافة امتثال واعية. صُممت على منهج قائم على المخاطر (Risk-Based Approach) يوازن بين متطلبات الامتثال وطبيعة الجهة غير الربحية ورسالتها الإنسانية.

1.2 الأهداف

1. حماية الجهة وسمعتها وأموالها من الاستغلال في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل الانتشار، ومن الجزاءات النظامية والإدارية المترتبة على الإخلال.
2. تحديد المخاطر الكامنة الخاصة بالجهة وتقييمها ومعالجتها بما يتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها وقنواتها الجغرافية والمالية.
3. ضمان التعرف الكامل على المستفيد الفعلي للجهة وتحديث بياناته وإفصاحه وفق قواعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي[1].
4. ترسيخ العناية الواجبة بدرجاتها (المبسطة والأساسية والمعززة) عند التعامل مع المتبرعين والمانحين والشركاء والمستفيدين والوسطاء والمقاولين.
5. ضبط قنوات جمع التبرعات والتحصيل والصرف بما يمنع دخول الأموال غير المشروعة أو خروجها عبر الجهة.
6. تفعيل فحص القوائم (قائمة الإرهاب وقوائم العقوبات وقوائم المنع والحظر) وتمييز التشابه في الأسماء قبل وأثناء العلاقة.
7. ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية (سافيو)[2] عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وحماية المبلغين، ومنع الإفصاح غير المشروع.
8. تطوير قدرات العاملين بالجهة عبر التدريب والتوعية والاختبارات المنتظمة، وضمان جاهزية الوثائق والسجلات للتدقيق والمراجعة.

1.3 نطاق التطبيق

تسري هذه اللائحة على مجلس الإدارة وأعضائه والمدير التنفيذي (الأمين العام/الرئيس التنفيذي) وجميع الموظفين والمتطوعين والمندوبين واللجان التابعة للجهة، وعلى جميع عمليات الجهة المالية وغير المالية ذات الصلة بجمع التبرعات وإدارتها وصرفها، بما في ذلك: الحسابات البنكية، منصات جمع التبرعات المرخصة، التبرعات العينية والعقارية، التبرعات الواردة من خارج المملكة، الاتفاقيات مع الشركاء المنفذين والمانحين والوسطاء، والبرامج والمشاريع داخل المملكة وخارجها. ولا تُغني هذه اللائحة عن شروط الجهة المانحة الأكثر تشديدًا، فإذا تعارضت متطلبات مانح أو جهة مانحة مع هذه اللائحة طُبقت الأشد في موضوعها مع عرض الأمر على مسؤول الامتثال.

1.4 المرجعية النظامية والمهنية

المرجع	طبيعته	الأثر في هذه اللائحة
نظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاته[3]	نظام ملزم	التزامات التحقق، السجلات، البلاغات، المنع والحظر
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها[4]	لائحة ملزمة	معايير تقييم المخاطر، العناية الواجبة، حفظ السجلات، حدود النقدية
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله[5]	نظام ملزم	التجميد، الإدراج، التعاون مع الجهات المختصة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية[6]	نظام ملزم	الأهداف، الاشتراطات المالية، الجزاءات
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية[7]	لائحة ملزمة	المادة (86) والجزاءات على مخالفات الامتثال والإفصاح
قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي[1]	قواعد ملزمة	تحديد المستفيد الفعلي بالمعيار الضابط للسيطرة، التسجيل والتحديث
الدليل الإرشادي للمستفيد الفعلي للمنظمات غير الربحية (المركز الوطني)[8]	دليل إرشادي	تفسير معايير السيطرة والأمثلة التطبيقية
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية (2020–2024)[9]	تقييم قطاعي وطني	تحديد الفئات الأعلى خطورة وأساليب المعالجة
الدليل الإرشادي لتجنب المعاملات المالية غير الآمنة في المنظمات غير الربحية[10]	دليل إرشادي	ضوابط التحصيل والصرف الآمن

المرجع	طبيعته	الأثر في هذه اللائحة
نظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية[11]	نظام ولائحة ملزمان	قنوات الجمع المرخصة، الحظر دون ترخيص، التقارير
توصية مجموعة العمل المالي (فاتف) الثامنة وملاحظاتها التفسيرية بعد مراجعتها 2023–2024[12]	معيار دولي	المنهج المركز والمتناسب والقائم على المخاطر، حدود إسقاط أدوار وكلاء المنظمات غير الربحية
التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (المحدثة فبراير 2025)[13]	معيار دولي	العناية الواجبة، الإجراءات المبسطة للمخاطر المنخفضة، القوائم
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة (2253/1989/1267 وغيرها)[14]	قرارات ملزمة	القوائم الدولية، التجميد
القوائم المحلية للإرهاب والعقوبات والمنع الصادرة عن الجهات المختصة[15]	قرارات وأوامر ملزمة	فحص الأسماء، وقف التعامل، التجميد والإبلاغ

[1] قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (د/25/14/1) بتاريخ 9 صفر 1447هـ (3 أغسطس 2025م)، المنشورة في جريدة أم القرى العدد (5102) بتاريخ 22 أغسطس 2025م، والنافذة بعد ثلاثين يومًا من النشر.

[2] وحدة التحريات المالية السعودية (سافيو)، المكلفة نظامًا بتلقي وتقييم البلاغات المتعلقة بالمعلومات المشبوهة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

[3] نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 1439/7/11هـ، وتعديلاته الملكية اللاحقة، بما فيها التعديل المعتمد بقرار مجلس الوزراء في عام 1447هـ (2026م) المتضمن إعادة هيكلة المواد واستحداث لجنة دائمة للسياسة الوطنية القائمة على المخاطر وتفويض إصدار اللوائح التنفيذية.

[4] اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها، بما فيها التعديلات المنشورة في أم القرى ونافذة في عام 1447هـ (2026م) والمتضمنة معايير أدق لتقييم المخاطر والمستفيد الفعلي (نسبة 25%) وخفض عتبة الإقرار النقدي العابر للحدود إلى أربعين ألف ريال.

[5] نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 1439/7/11هـ وتعديلاته.

[6] نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/2/19هـ (1 ديسمبر 2015م).

[7] اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المادة (86) المتضمنة جزاءات التحذير ووقف النشاط والدمج والحل بحق المنظمة، ووقف عضو مجلس الإدارة أو عزله نهائيًا بحق الأفراد.

[8] الدليل الإرشادي للمستفيد الفعلي للمنظمات غير الربحية، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إصدار 2026م (متاح عبر بوابة المركز).

[9] الملخص التنفيذي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية بالمملكة للفترة 2020–2024م، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (أكتوبر 2025م).

[10] الدليل الإرشادي لتجنب المعاملات المالية غير الآمنة في المنظمات غير الربحية، إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

[11] نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 1443/12/30هـ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

[12] توصية مجموعة العمل المالي الثامنة بشأن المنظمات غير الربحية بعد مراجعتها (يونيو 2023م) وتحديث ملاحظاتها التفسيرية (أكتوبر/نوفمبر 2024م): منهج «مركز ومتناسب وقائم على المخاطر»، وألا تُعامل المنظمات غير الربحية كجهات خاضعة للتقرير، وألا يُطلب منها القيام بعناية واجبة تجاه مستفيدي المساعدات الإنسانية.

[13] التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي، النسخة المحدثة فبراير 2025م، ومنها إحلال «المتناسب» محل «المكافئ»، والسماح بالإجراءات المبسطة للمخاطر المنخفضة، وعدم اعتبار العلاقات غير وجهية وجهًا دليلًا بذاته على ارتفاع الخطر.

[14] قرارات مجلس الأمن الدولي: 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2253 (2015) المتعلقة بالقاعدة وداعش، وقرارات لجنة العقوبات 1988 ولجان الجزاءات الأخرى ذات الصلة.

[15] القوائم الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة: قائمة الإرهاب المحلية، وقوائم الأشخاص والكيانات المشمولين بقرارات منع التعامل أو التجميد أو الحظر، ومنصات التحقق الرسمية.

المبحث 2: التعريفات والاصطلاحات

9. غسل الأموال: كل سلوك يتصل بأموال أو أصول علمًا بأنها متحصلة من جريمة مستهدفة، بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مصدرها أو موقعها أو حركتها أو حقوقها المتعلقة بها أو ملكيتها، بما في ذلك الاكتساب والاحتفاظ واستخدامها واستبدالها أو نقلها بين الأشخاص أو الأماكن أو عبر الحدود، وتشمل الأطوار الثلاثة التقليدية: الإيداع/الطرح، والتمويه/التحويل، والدمج/الاندماج.
10. تمويل الإرهاب: توفير الأموال أو جمعها أو إنفاقها أو إدارتها أو نقلها بأي صورة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها كلها أو بعضها في نشاط إرهابي، ولو لم تُستخدم فعليًا، ويشمل تمويل السفر والتجنيد والتدريب ودعم الكيانات المدرجة.
11. تمويل الانتشار: تقديم الدعم المالي للأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وبرامجها، بما يشمل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
12. الجريمة المستهدفة (الأصلية): الجريمة التي تحصل منها المال موضوع عملية الغسل، وتشمل جرائم الإرهاب وتمويله والفساد والاختلاس والاحتيال والتهرب الجمركي والضريبي والاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها.
13. المنهج القائم على المخاطر (RBA): إطار يوجه الموارد والضوابط بما يتناسب مع مستوى ومكانة كل خطر، بحيث تُطبق ضوابط أشد حيث يكون الخطر أعلى، وتُبسَّط الضوابط حيث يكون الخطر منخفضًا دون الإخلال بالحد الأدنى النظامي.
14. العناية الواجبة تجاه العميل/الطرف (CDD): إجراءات التعرف والتحقق من هوية الأطراف المرتبطة بعمليات الجهة ونشاطها المشروع، ومنها المتبرع والمانح والشريك والمستفيد النهائي والمقاول.
15. المستفيد الفعلي: الشخص الطبيعي (أو من ينوب عنه نظامًا) الذي يملك أو يسيطر أو يستفيد في نهاية المطاف من شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، ويُحدد في الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق معيار السيطرة المقرر في قواعد المركز الوطني؛ ولا يقصد به المستفيدون من خدمات الجهة كالفقراء والمحتاجين.
16. درجة العناية المعززة (EDD): مجموعة إجراءات تحقق إضافية وأكثر عمقًا تُطبق عند ارتفاع مستوى الخطر، وتشمل المصادر والوسائل والغرض من العلاقة أو التبرع أو العقد.
17. الإجراءات المبسطة (SDD): إجراءات عناية مخففة تُطبق في حالات المخاطر المنخفضة المثبتة وفق الضوابط النظامية وضوابط هذه اللائحة.
18. البلاغ عن معاملة مشبوهة: تقرير رسمي يقدم إلى وحدة التحريات المالية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة (منصة تَقَصِّي/TAQASIY) كلما توافرت معلومات أو شكوك معقولة بشأن أموال أو أصول مرتبطة بجريمة مستهدفة أو تمويل إرهاب أو انتشار.
19. حظر الإفصاح (Tipping Off): يحظر إبلاغ أي شخص بوجود بلاغ أو تحقيق جارٍ أو بأي معلومات من شأنها التأثير على التحقيق أو إفشاء البلاغ.
20. القوائم: قائمة الإرهاب المحلية والدولية وقوائم العقوبات وقوائم المنع والحظر الصادرة عن الجهات المختصة أو مجلس الأمن أو المنظمات الدولية المعتمدة.
21. الشريك المنفذ: كل شخص طبيعي أو اعتباري (جمعية، مؤسسة، شركة، منظمة دولية، جهة حكومية) يتولى تنفيذ برنامج أو مشروع أو توزيع مساعدات نيابة عن الجهة أو بالشراكة معها.
22. المستفيد النهائي (لمساعدات الجهة): الشخص أو الفئة التي تصل إليها المساعدة فعليًا، ولا يُقصد به مصطلح المستفيد الفعلي في سياق غسل الأموال.
23. الوسيط/المندوب: شخص أو جهة يقوم بجمع التبرعات أو تحويلها أو إدارة قناة تحصيل نيابة عن الجهة، ويشمل ممثلي الحملات ومنصات التمويل الجماعي المرخصة.

24. المؤشر المنذر (Red Flag): دلالة أو مؤشر عملياتي يشير إلى احتمال ارتباط عملية أو علاقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب ويستوجب التدقيق وربما البلاغ.

المبحث 3: الحوكمة والمسؤوليات

3.1 مجلس الإدارة

25. يُقر مجلس الإدارة هذه اللائحة ويحدثها ويراقب فعالية منظومة الامتثال بشكل دوري، ويُدرج تقرير الامتثال ومستوى المخاطر في جدول أعماله مرة على الأقل في السنة، وكلما طرأ تغير جوهري على النشاط أو التشريعات.

26. يعتمد مجلس الإدارة نتائج تقييم المخاطر، وتعيين مسؤول الامتثال، والميزانية اللازمة للتدريب والأنظمة، ويوافق على الانخراط في أنشطة أو شراكات عالية الخطورة بعد أخذ رأي مسؤول الامتثال كتابة.

27. يتحمل أعضاء المجلس والمسؤول التنفيذي المسؤولية النظامية عن الإخلال، ومنها ما يرد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جزاءات بحق المنظمة (التحذير، وقف النشاط، الدمج، الحل) وبحق الأفراد (الإيقاف المؤقت، المنع الدائم من المناصب، العزل)[7].

3.2 المسؤول التنفيذي (المدير التنفيذي/الأمين العام)

28. يُشرف على تنفيذ اللائحة ويوفر الموارد البشرية والتقنية والتدريبية اللازمة، ويعتمد الإجراءات التشغيلية المفصلة المشتقة منها.

29. يعتمد قرارات فتح وإغلاق القنوات البنكية ومنصات الجمع، ويوقف أي قناة أو علاقة فورًا عند رصد مؤشر منذر جسيم، مع إبلاغ مسؤول الامتثال والمجلس.

30. يضمن أن يكون المستفيد الفعلي محددًا ومسجلًا ومحدثًا وفق قواعد المركز الوطني، وأن بيانات الجهة المتاحة للمؤسسات المالية عبر خدمة الاستعلام عن المستفيد الفعلي دقيقة ومحينة.

3.3 مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال

31. يعينه مجلس الإدارة بقرار مكتوب يحدد اختصاصاته واستقلاليته، ويُفضل أن يكون من ذوي الخبرة المهنية في الامتثال أو الشؤون المالية أو القانون، ويجوز تكليفه بمهام أخرى بشرط ألا تؤثر على استقلاله.

32. يتولى إدارة دورة تقييم المخاطر وسجل المخاطر وبطاقات الخطر، ومراجعة السياسات سنويًا، وإعداد تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن: ملخص المخاطر، نتائج الفحص، البلاغات ونتائجها (دون إفشاء محتوى سر)، حالة التدريب، الملاحظات والتوصيات.

33. يتلقى البلاغات الداخلية من الموظفين، ويقدم بلاغات وحدة التحريات المالية عبر المنصة، ويحفظ سرية الإجراءات، ويمنع أي إفصاح غير مشروع، ويتعامل مع استفسارات الجهات الرقابية.

34. يملك سلطة الاعتراض المكتوب على أي عملية أو علاقة أو قناة غير مستوفية، ويحيل الاعتراض إلى المجلس إن لم يُحسم خلال مدة تحددها الجهة في حقول التخصيص.

3.4 الإدارة المالية والمحاسبة

تطبق الإدارة المالية أحكام اللائحة في دورة الإيرادات والمصروفات، وتفصل الحسابات البنكية حسب الغرض والمشروع، وترفض أي تحصيل نقدي تجاوز الحدود المعتمدة، وتحيل الحالات المشبوهة إلى مسؤول الامتثال، وتضمن اكتمال المستندات المؤيدة لكل عملية وفق DAF-FIN-01 وDAF-FIN-02.

3.5 اللجان والفروع والمتطوعون

تمتد المسؤوليات إلى اللجان الفرعية والفروع (إن وجدت) والمتطوعين المكلفين بجمع التبرعات، وتلتزم جميعها بحدود التفويض في DAF-GOV-05، ويُدرَّب المكلفون منهم على الحد الأدنى من مؤشرات الانذار المرتبطة بمهامهم.

المبحث 4: تقييم المخاطر الشامل

4.1 مبدأ المنهج القائم على المخاطر

تلتزم الجهة بمنهج قائم على المخاطر متناسب مع حجمها وطبيعتها، بحيث توجه مواردها الوقائية والرقابية إلى الأنشطة الأعلى خطورة، ولا تُبسط أي ضابط نظامي إلزامي بحجة انخفاض الخطر. وتراعي الجهة في تقييمها النتائج الوطنية لتقييم مخاطر القطاع غير الربحي للفترة

2020–2024م، والتي أظهرت أن الجمعيات الأهلية سجلت أعلى مستوى من المخاطر المتبقية مقارنة بفئات المنظمات الأخرى بسبب حضورها الواسع وكثرة أصحاب المصلحة وتنوع قنوات جمعها، وأن الجمعيات التعاونية وصناديق الأسرة أظهرت ضعفًا نسبيًا في الثغرات لقيودها على التمويل[9].

4.2 دورة تقييم المخاطر

تُجري الجهة تقييمًا شاملًا للمخاطر (Enterprise + Activity Risk Assessment) بصورة دورية لا تتجاوز السنة، وعند كل حدث مؤثر (إطلاق برنامج جديد، قناة جديدة، شراكة دولية، تعديل تشريعي، نتيجة مراجعة أو بلاغ جوهري)، وتتكون الدورة من أربع مراحل: (1) التعرف على المخاطر، (2) تحليلها وتقييمها بالاحتمالية والأثر، (3) معالجتها بتخفيض أو نقل أو قبول موثق، (4) المتابعة والمراجعة.

4.3 أبعاد تقييم المخاطر (المنهجية)

تقيّم الجهة مخاطرها عبر الأبعاد التالية، وتوثق النتائج في سجل المخاطر (نموذج الملحق ب):

أ. خطر المتبرع/المانح (Donor Risk): تحليل حجم وانتظام التبرعات، مصدر الأموال، الشفافية المتاحة عن المتبرع، نسبة تبرعه من إجمالي موارد الجهة (فالمانح الذي يمول النصف تقريبًا من ميزانية الجهة ويشترط توجيه برامجها يُعد — حسب دليل المركز الوطني — من الأشخاص المسيطرين ضمن المعيار الثالث للمستفيد الفعلي حتى لو لم يشغل منصبًا)[8].

ب. خطر القناة (Channel Risk): نقدية مقابل بنكية، منصات إلكترونية مرخصة مقابل غير مرخصة، تحصيل ميداني، تبرعات عينية وعقارية، حوالات واردة من خارج المملكة، التبرع المشروط والمقيد بالاستخدام.

ج. خطر الدولة/الجغرافيا (Geographic Risk): البرامج والشركاء في مناطق النزاع أو الضعف الرقابي المدرجة في تقارير فاتف أو غيرها، والتعاملات العابرة للحدود، وعدم تطابق أنماط التحويل مع طبيعة البرنامج.

د. خطر الشريك المنفذ (Partner Risk): حوكمة الشريك، وضع الامتثال لديه، نسبة اكتمال مستنداته، سابقة تعاونه مع جهات مشبوهة، إصراره على الدفع نقدًا أو تجنب التوثيق البنكي، وخضوعه لقوانين دول ضعيفة.

هـ. خطر المستفيد/البرنامج (Program Risk): طبيعة البرنامج (إغاثة عاجلة، دعم نقدي مشروط، توزيع عيني، منح، كفالات)، ومدى ملاءمة المبالغ للأهداف، وسلاسل الإمداد، ووجود وسطاء أو مستفيدين وسطيين.

و. خطر المنتج/الخدمة: التبرعات المقيدة بشروط غير مألوفة، تغير الغرض بعد الإيداع، إعادة توجيه الأموال بين الحسابات، والطلبات العاجلة غير المبررة.

ز. خطر التوظيف والمتطوعين: الوصول للأنظمة المالية، فصل المهام، سابقة المخالفات، دوران العاملين في مراكز حساسة.

4.4 مصفوفة التقييم

تُصنف كل خطورة وفق مصفوفة (الاحتمالية × الأثر) إلى: منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا، ويحدد لكل مستوى مستوى العناية المقابل والموافقات المطلوبة:

مستوى الخطر	العناية المقابلة	مستوى الاعتماد
منخفض	مبسطة وفق المبحث 6	المسؤول التنفيذي
متوسط	أساسية	المسؤول التنفيذي
مرتفع	معززة + توثيق إضافي	مجلس الإدارة بناءً على توصية مسؤول الامتثال
مرتفع جدًا	معززة مركزة، أو الرفض المعلل	مجلس الإدارة، ويُفحص أولوية البدائل الأقل خطورة

4.5 سجل المخاطر وبطاقة الخطر

35. يحتفظ مسؤول الامتثال بـ سجل المخاطر يوثق كل خطر محدد ومستواه ومالكه والضوابط المعالجة وتاريخ المراجعة، ويحدثه عند الحاجة.
36. تُفتح بطاقة خطر (النموذج بالملحق ب) لكل علاقة أو قناة أو برنامج مصنف «مرتفع» فأعلى، وتتضمن: وصف الخطر، العوامل الدافعة، الإجراءات المعززة، قرار القبول بالمخاطرة ومن اعتمده، وموعد إعادة التقييم.

المبحث 5: المستفيد الفعلي

5.1 المبدأ الحاكم

لا ينطبق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية معيار «الملكية» لاستحالة ملكيتها لأشخاص؛ ويُحدد المستفيد الفعلي وفق معيار السيطرة: الشخص الطبيعي أو من يمارسون السيطرة على التوجه الاستراتيجي وصنع القرار في الجمعية أو المؤسسة، على النحو المقرر في قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ودليل المركز الوطني[1][8].

5.2 من يُعد مستفيدًا فعليًا في الجهة

37. أعضاء مجلس الإدارة/مجلس الأمناء (وإذا كان العضو شخصًا اعتباريًا، يُعد المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي المستفيد الفعلي لذلك الشخص الاعتباري المسجل لدى الجهة المختصة).
38. المسؤول التنفيذي (المدير التنفيذي/الأمين العام/الرئيس التنفيذي) ومن في موقع القيادة الفعلية.
39. كل شخص طبيعي لا يشغل منصبًا لكنه يملك صلاحية تعيين المسؤول التنفيذي أو عزله أو يمارس سيطرة فعلية على أنشطة الجهة العامة، ومن ذلك المانح الكبير الذي يشترط توجيه البرامج مقابل استمرار التمويل.
40. الشخص الطبيعي المستفيد الفعلي لشخص اعتباري يمثله عضو في المجلس أو يتولى منصبًا قياديًا في الجهة.
41. أعضاء الجمعية العمومية ليسوا مستفيدين فعليين بحكم طبيعة دورهم وعدم اتصالهم الدائم بالعمليات اليومية، إلا إذا ثبتت سيطرة فعلية معينة على خلاف ذلك.

5.3 دورة حياة المستفيد الفعلي (تحديد–تحقق–إفصاح–تحديث–حفظ)

42. التحديد: تعد الجهة سجلًا بأسماء المستفيدين الفعليين وفق الفقرة 5.2 مع توثيق مسند السيطرة لكل منهم.
43. التحقق: تتأكد الجهة من هوية كل مستفيد فعلي بمستندات رسمية سارية (هوية وطنية/إقامة/جواز سفر للأجانب)، وتثبت السلطة أو النفوذ بمستندات النظام الأساسي وقرارات التعيين والعقود ذات الصلة.
44. الإفصاح والتسجيل: تسجل الجهة بيانات المستفيد الفعلي لدى المركز الوطني وفق القنوات المعتمدة، وتشمل البيانات الأساسية للمنظمة (الاسم، الشكل القانوني، المقر، رقم التسجيل، التصنيف، الجهة المشرفة، أعضاء المجلس والقياديون، النظام الأساسي) والبيانات الشخصية للمستفيد (الاسم كما في الهوية، رقمها، تاريخ انتهائها، الجنسية، عنوان السكن، وسيلة التواصل، وسيلة وطبيعة السيطرة، تاريخ بدء السيطرة).
45. التحديث: تحدث الجهة البيانات خلال المدة النظامية المحددة في القواعد وفي كل حدث جوهري (تغير المجلس، تغير المسؤول التنفيذي، تغير هيكل السيطرة، تغير بيانات الهوية)، وتتعامل مع استفسارات المؤسسات المالية الواردة عبر خدمة الاستعلام عن المستفيد الفعلي بسرعة ودقة.
46. الحفظ: تحفظ الجهة مستندات التحقق وأسانيد السيطرة ضمن سجلاتها لمدة لا تقل عن المدة النظامية المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال (عشر سنوات ما لم تعدل الجهات المختصة المدة)، وبطريقة تضمن السرية والإتاحة للجهات المختصة.

5.4 المنع والجزاءات

تلتزم الجهة بالجزاءات المقررة نظامًا عند الإخلال بقواعد المستفيد الفعلي، ومنها ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تحذير ووقف نشاط ودمج وحل بحق المنظمة، وإيقاف مؤقت أو منع دائم أو عزل بحق الأفراد[7].

المبحث 6: درجات العناية الواجبة

6.1 العناية الأساسية (CDD)

تطبق مع كل متبرع أو مانح أو شريك أو مقاول أو وسيط عند بداية العلاقة أو تلقي التبرع، وتشمل كحد أدنى:

47. التعرف على هوية الطرف وممثله القانوني بمستندات رسمية، والتحقق منها بمصادر موثوقة.
48. للأشخاص الاعتباريين: استخراج السجل التجاري/ترخيص الجهة غير الربحية، وتحديد هوية المفوض بالتوقيع، وتحديد المستفيد الفعلي للطرف الاعتباري وفق معيار الملكية أو السيطرة (25% أو ما يعادلها وفق القطاع)[4][1].
49. فهم الغرض والطبيعة المتوقعة من العلاقة أو التبرع أو التعاقد، والحصول على إقرار بالمصدر المشروع للأموال عند الاقتضاء.
50. فحص القوائم وفق المبحث 9.
51. توثيق النتائج والاحتفاظ بها.

6.2 العناية المعززة (EDD)

تطبق عند تصنيف الخطر «مرتفع» فأعلى في بطاقة الخطر، ومن حالاتها على سبيل المثال لا الحصر:

52. المتبرع أو الشريك من دولة أو منطقة عالية المخاطر أو ضعيفة الرقابة، أو ذي صلة بها.
53. التبرعات الكبيرة غير المبررة أو غير المتناسبة مع معلومات المتبرع المالية المعروفة.
54. الطلب على السرية المفرطة أو التعامل عبر وسطاء متعددين دون مبرر.
55. التبرعات المقيدة بشروط غير مألوفة أو تغيير الغرض بعد الإيداع.
56. الشركاء المنفذون في مناطق نزاع أو ضعف رقابي، أو من يصرون على صرف نقدي غير موثق.
57. الأطراف ذوو الصلة السياسية العامة (PEP) أو المقربون منهم.

وتشمل الإجراءات المعززة: موافقة أعلى (المجلس)، والتحقق من مصدر الأموال ومصادر الثروة، ومراجعة ميدانية أو زيارة للشريك، وشروط تعاقدية تعزز التدقيق والتدقيق اللاحق، والمراقبة المعززة، وتحديد سقف مبالغ، وإعادة التقييم المنتظمة المكثفة.

6.3 الإجراءات المبسطة (SDD)

يجوز تطبيقها في الحالات المنخفضة الخطر المثبتة وفق الضوابط النظامية، مثل: المتبرع المعروف بشكل موثق والمتكرر بمبالغ صغيرة عبر قنوات موثقة، أو الجهات الحكومية وشبه الحكومية داخل المملكة، أو التبرعات المحلية الصغيرة خلال فعاليات مؤسسية. ولا يعني التبسيط الإعفاء من فحص القوائم أو من الالتزام بالحدود النقدية، ولا يجوز تطبيقه أبدًا عند وجود أي مؤشر منذر.

6.4 العلاقات غير الوجهية

تُعتبر العلاقات غير الوجهية (عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي) مقبولة ضمن القنوات المعتمدة للجهة، شريطة اجتياز التحقق الإلكتروني المقبول نظامًا وتوثيق البيانات، وعدم اعتبار كون العلاقة غير وجهية دليلًا بذاته على ارتفاع الخطر وفق التحديثات الدولية[13]، مع تدقيق أعمق عند وجود مؤشرات أخرى.

6.5 الامتناع عن بدء أو استمرار العلاقة

تمتنع الجهة عن قبول تبرع أو إبرام عقد أو بدء علاقة عند تعذر استكمال العناية الواجبة أو رفض الطرف التعاون، وتوثق القرار بالأسباب، ويقدم رفض الأطراف عاليي الخطورة على هيئة مؤشر قد يستوجب بلاغًا عند توافر الشكوك المعقولة.

المبحث 7: قنوات التحصيل والمراقبة والتوقف

7.1 القنوات المعتمدة

تقتصر قنوات جمع التبرعات وتحصيلها على: الحسابات البنكية باسم الجهة، ومنصات جمع التبرعات المرخصة نظامًا[11]، ونقاط التحصيل الميداني المعتمدة، والحوالات الرسمية الواردة لحسابات الجهة. ويحظر جمع التبرعات عبر حسابات شخصية أو قنوات غير مرخصة أو نقدًا خارج الضوابط المعتمدة.

7.2 الضوابط النقدية

58. تلتزم الجهة بحدود التعامل النقدي المعتمدة في مصفوفة الصلاحيات بما لا يتجاوز ما تقره الأنظمة، وتحظر قبول المبالغ النقدية الكبيرة تجاوز الحد المعتمد إلا بموافقة مسبقة وإيداع فوري موثق وإفصاح عن مصدرها.
59. تحترم الجهة عتبة الإقرار النقدي العابر للحدود المعمول بها نظامًا (أربعون ألف ريال وفق التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية)[4]، ولا تقبل تحويلات مادية للأموال نقدًا عبر المنافذ.
60. تمنع الجهة الصرف النقدي للشركاء أو المستفيدين في البرامج عالية الخطورة إلا وفق ضوابط موثقة تتضمن كشوف الهوية والاستلام.

7.3 ضوابط التحصيل عبر المنصات

تتأكد الجهة من ترخيص كل منصة، وتراجع تقاريرها الدورية، وتطابق المبالغ المحصلة مع سجلاتها، وترفض التبرعات الواردة من مصادر مجهولة عبر المنصات، وتلزم ببيانات المتبرع الدنيا وفق سياسة المنصة والجهة معًا.

7.4 التبرعات العينية والعقارية

تطبق الجهة عناية واجبة على المتبرع وعلى الأصل الموهوب: تقييم العينية والعقارية، والتحقق من سندات الملكية وخلوها من الرهون والنزاعات، ومنع قبول الأصول مجهولة المصدر أو المقيدة بشروط مبهمة، وتوثيق التقييم والتسليم.

7.5 التبرعات الدولية والواردة من خارج المملكة

61. تقبل الحوالات فقط عبر الحسابات البنكية الرسمية لجهة مرخصة داخل المملكة أو لدى المنظمات والجهات الدولية المعتمدة.
62. تطبق عناية معززة على أي طرف وافد جديد، وتتحقق من المرسل ومن الغرض المعلن، وترفض الحوالات المجهولة أو القادمة عبر وسطاء غير معلومين.
63. تراعي الجهة ضوابط التعاملات المالية غير الآمنة الصادرة عن المركز الوطني[10]، وأي توجيهات من الجهات المختصة بشأن التحويلات الخارجية للقطاع.

7.6 التوقف عن القناة

يوقف المسؤول التنفيذي، بناءً على توصية مسؤول الامتثال، أي قناة تحصيل فورًا عند: رصد تلاعب أو تبرعات مجهولة متكررة، أو صدور بلاغ أو تحقيق متعلق بها، أو تعذر التحقق من طرف رئيسي فيها، ويستأنف العمل بها بقرار مكتوب بعد استكمال المعالجة.

المبحث 8: العقود والدفعات المرحلية والوسطاء والشركاء

8.1 العقود والاتفاقيات

64. لا تبرم الجهة أي اتفاقية شراكة أو تنفيذ أو تمويل إلا بعد استكمال العناية الواجبة تجاه الطرف والتحقق من تراخيصه، وإدراج بنود امتثال إلزامية تشمل: حق التدقيق والمراجعة، ورفض الصرف النقدي غير الموثق، والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال، وحق الإنهاء الفوري عند رصد مخالفة، وحظر التنازل أو التعيين من الباطن دون موافقة كتابية.
65. توثق الجهة الغرض من كل دفعة، وتربط الدفعات بمراحل تنفيذ مثبتة (milestones) ومستندات استلام، وتمنع الدفعات المقدمة الكبيرة للأطراف الجديدة غير المثبتة.

8.2 الدفعات المرحلية

66. تُصرف الدفعات عبر القنوات البنكية لحسابات بأسماء الأطراف المتعاقدة فقط، وتحظر الدفعات لحسابات طرف ثالث غير موثق، وللمتعاملين نقدًا خارج الضوابط.
67. تتطلب الدفعات تجاوز حد معتمد في مصفوفة الصلاحيات موافقة أعلى وتدقيق إضافيًا يتناسب مع الخطر.

8.3 الوسطاء والمندوبون

68. يُمنع التعامل مع وسطاء جمع تبرعات غير مرخصين، ويجب توثيق تفويض كل وسيط أو مندوب بقرار يحدد نطاقه وقناته وحدوده المالية.
69. تتضمن اتفاقيات الوسطاء بنود الامتثال والإفصاح وحدود التحصيل، وتلزمهم بتسليم التبرعات كاملة خلال مدة محددة، وتحظر الجهة عليهم الاحتفاظ بالمبالغ أو خصم أي مبالغ دون مستند.
70. تراجع الجهة أداء الوسطاء دوريًا وتوقف التعامل مع أي وسيط تثبت لديه مخالفة أو غموض.

8.4 الشركاء المنفذون والمانحون الدوليون

قبل أي شراكة دولية: عناية معززة على الشريك، والتحقق من خلوه من القوائم، ومراجعة تقاريره المالية وقوائمه، وتحديد آلية تدقيق ميدانية أو مستقلة عند الاقتضاء، والتنسيق مع الجهات المشرفة عند العمل خارج المملكة، والاستفادة من برامج التأهيل المتاحة للمنظمات العاملة خارج المملكة.

المبحث 9: فحص القوائم وتمييز التشابه

9.1 نطاق الفحص

تفحص الجهة الأسماء (الأفراد والكيانات) الواردة في: قرارات مجلس الأمن ذات الصلة[14]، والقوائم المحلية للإرهاب والعقوبات والمنع والحظر[15]، قبل بدء أي علاقة، وعند كل تبرع كبير أو دفعة معتبرة، ودوريًا على الأقل شهريًا على قاعدة بيانات الأطراف النشطة.

9.2 منهجية الفحص وتمييز التشابه

71. يستخدم الفحص مؤشرات تطابق مرنة (الاسم الكامل، وأجزاؤه، والتهجئات المختلفة بالعربية والإنجليزية، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وطبيعة النشاط) لتمييش التشابه (Fuzzy Matching) وتقليل الإيجابيات الكاذبة والسلبية.
72. عند ظهور تشابه محتمل: يجمد القبول أو الصرف مؤقتًا، ويكلف مسؤول الامتثال بالتحقق من البيانات المستقلة، وعند التأكد يطبق المبحث 9.3، وعند الاشتباه دون تأكد يطبق المبحث 10 (البلاغ).
73. يوثق كل حالة فحص بالتاريخ والنتيجة والمسؤول.

9.3 إجراءات تطابق مؤكد

74. وقف فوري لأي تعامل أو صرف أو تحويل متعلق بالطرف المطابق المدرج، دون إفصاح للطرف.
75. تجميد الأموال أو الأصول الخاضعة لأمر التجميد وفق النظام، وتنفيذ أوامر الجهات المختصة.
76. إبلاغ وحدة التحريات المالية عبر المنصة، واتباع تعليمات الجهات المختصة، والحفاظ على السرية الكاملة.
77. توثيق كل الإجراءات ومواعيدها، ومراجعة العلاقات السابقة مع الطرف لتحديد أي تأثيرات رجعية.

المبحث 10: الرصد والمراقبة والمؤشرات المنذرة

10.1 المراقبة المستمرة

تطبق الجهة مراقبة مستمرة على الأنشطة والعلاقات بما يتناسب مع مستوى الخطر، وتركز على: أنماط التبرعات، وتطابق الأغراض المعلنة مع الصرف، وحركات الحسابات، وأداء الشركاء، وبلاغات الموظفين.

10.2 أمثلة على المؤشرات المنذرة (تُغذى في النموذج بالملحق ج)

78. تبرع كبير من متبرع جديد غير معروف ثم طلب استرداده أو إعادة توجيهه بسرعة.
79. طلب تقسيم مبلغ إلى عمليات أصغر لتجاوز حدود الموافقة أو التوثيق (التقسيط الهيكلي).
80. إصرار على الصرف نقدًا أو عبر حسابات وسطاء متعددين دون مبرر.
81. تبرعات متكررة من نفس الجهة بمبالغ متقاربة الحدود خلال فترة قصيرة.
82. شرط غريب يربط التبرع بتوجيه المنافع لأشخاص أو جهات محددة خارج نطاق رسالة الجهة.
83. شريك منفذ يرفض التدقيق الميداني أو يطلب تغيير حسابات الاستلام المتكرر.
84. نشاط جمع ميداني لا يتطابق حجمه مع قدرة الفريق أو مواقعه المعتمدة.
85. طلب مساعدة في تحويل الأموال عبر حدود دول عالية الخطورة أو عبر قنوات غير رسمية (الحوالات غير الرسمية).
86. مبالغ مقيدة لبرنامج لا وجود له في خطة الجهة المعتمدة.
87. تزامن التبرع مع أحداث إرهابية أو حملات تمويل معلنة للكيانات المدرجة.

10.3 التعامل مع المؤشر

كل مؤشر منذر يقيمه مسؤول الامتثال خلال مدة تحددها الجهة، ويؤدي إلى: توضيح واستكمال مستندات، أو تعزيز المراقبة، أو رفع درجة الخطر، أو تقديم بلاغ، أو الجمع بين ذلك، مع توثيق القرار.

المبحث 11: البلاغات وحماية المبلغين وعدم الإفصاح

11.1 واجب البلاغ

88. يقدم مسؤول الامتثال بلاغًا إلى وحدة التحريات المالية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة (تَقَصِّي) كلما توافرت معلومات أو شكوك معقولة عن أموال أو أصول مرتبطة بجريمة مستهدفة أو تمويل إرهاب أو انتشار، ولو لم تكتمل الصورة، ولا يشترط إثبات الجريمة.

89. يقدم البلاغ دون تأخير غير مبرر من تاريخ اكتمال الشكوك المعقولة، وتوثق الجهة سبب التوقيت.

90. يجوز للجهة الاستعانة بالإرشادات الصادرة عن وحدة التحريات المالية أو المركز الوطني في حالات الغموض.

11.2 مسارات البلاغ الداخلي

91. يلتزم كل موظف أو متطوع أو عضو مجلس إدارة بالإبلاغ فورًا لمسؤول الامتثال عند الاشتباه، وتتيح الجهة قناة سرية لتلقي البلاغات الداخلية.

92. يوثق مسؤول الامتثال البلاغ الداخلي في سجل البلاغات (النموذج بالملحق د) ويقرر ما يستوجبه نظامًا.

11.3 حماية المبلغين

تحظر الجهة أي إجراء انتقامي أو تمييزي ضد من قدم بلاغًا بحسن نية، وتعامله معاملة آمنة، وتلتزم بأحكام حماية المبلغين في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ولا يعد البلاغ بذاته أساسًا للمساءلة التأديبية ما لم يثبت سوء النية.

11.4 حظر الإفصاح (Tipping Off)

يحظر على الجهة وأعضائها وموظفيها ومتطوعيها إبلاغ أي شخص — بمن فيه الطرف موضوع البلاغ — بوجود بلاغ أو تحقيق جارٍ أو بمعلومات من شأنها التأثير على التحقيق، ويستمر الحظر حتى بعد صدور القرار النهائي ما لم تسمح الجهة المختصة كتابة بالإفصاح، ويعاقب مخالف ذلك وفق الأنظمة.

المبحث 12: السجلات والاحتفاظ بالمستندات

93. تحفظ الجهة سجلات العناية الواجبة وبيانات المستفيد الفعلي والمستندات المؤيدة للعمليات ونتائج فحص القوائم والبلاغات ومراسلات الجهات المختصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة أو إتمام العملية ما لم تقرر الجهات المختصة مدة أخرى[4].

94. تحفظ السجلات بصورة أصلية أو إلكترونية موثوقة قابلة للاسترجاع، مع ضمان السرية وصلاحية الوصول وحماية البيانات الشخصية وفق الأنظمة.

95. تتيح الجهة السجلات للجهات المختصة والمشرفة عند الطلب، وتحتفظ بنسخ احتياطية آمنة.

المبحث 13: التدريب والتوعية والاختبارات

96. التدريب المستمر: تدرب الجهة جميع المعنيين دوريًا (لا يتجاوز الفاصل سنة) على: مبادئ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المخاطر الخاصة بالقطاع، المؤشرات المنذرة، واجب البلاغ، حظر الإفصاح، وإجراءات المنصات. وتركز على الفئات الأعلى اتصالًا بالأموال (المالية، الجمع، البرامج، العقود).

97. التوعية: حملات توعوية دورية ورسائل موسمية (مواسم الحملات الكبرى) وتنبيهات فورية عند تحديث القوائم أو صدور تحذيرات من الجهات المختصة.

98. الاختبارات: اختبار إجادة سنوي للمعنيين تسجل نتائجه، ويعاد تأهيل من لا يجتاز، وتُغذى النتائج في خطة التدريب.

99. التعاون المؤسسي: الاستفادة من البرامج الوطنية للتأهيل المتاحة للمنظمات غير الربحية، ومن الاجتهادات الإرشادية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووحدة التحريات المالية.

المبحث 14: المخالفات والجزاءات والإجراءات التصحيحية

100. تعاقب الجهة تأديبيًا كل من يخالف هذه اللائحة وفق لوائح الموارد البشرية، بما يتناسب مع جسامة المخالفة.

101. تتخذ الجهة إجراءات تصحيحية موثقة لكل ملاحظة رقابية أو نتيجة تقييم خطر غير مقبول، تحدد فيها المسؤول والإجراء والموعد، وتتابع إغلاقها.

102. تراعي الجهة الجزاءات النظامية المترتبة على الإخلال في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجمع التبرعات ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته، بما فيها الجزاءات على المنظمة والأفراد، وتتعاون الكامل مع الجهات المختصة.

المبحث 15: المراجعة والتحديث

تراجع الجهة هذه اللائحة سنويًا على الأقل، وعند كل تعديل جوهري في الأنظمة أو التوصيات الدولية أو نتائج تقييم المخاطر، وتسجل التحديثات في سجل الوثيقة، وتخضع المراجعة لاعتماد مجلس الإدارة والجهة المشرفة عند الاقتضاء.

المبحث 16: أحكام عامة

103. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة واستكمال الموافقات النظامية.

104. تفسير بنود هذه اللائحة من اختصاص مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مسؤول الامتثال، وعند الغموض النظامي يُرجأ العمل إلى الجهة المختصة.

105. تلغي هذه اللائحة الإصدار السابق منها (2.0) وتقوم مقامه مع استمرار الأثر للإجراءات المكتملة سابقًا ما لم تتعارض معها.

المبحث 17: حقول التخصيص

الحقل	البيان المطلوب تعبئته
اسم الجهة وشكلها القانوني ورقم التسجيل	.....
الجهة المشرفة والتصنيف الرئيسي والفرعي	.....
حد التعامل النقدي المعتمد داخليًا وسقف الإيداع الفوري	.....
حد الدفعة التي تستلزم موافقة أعلى وتدقيقًا إضافيًا	.....
مدة معالجة المؤشر المنذر وإغلاق البلاغ الداخلي	.....
فترة تقييم المخاطر الدورية ومالك كل خطر	.....
تعيين مسؤول الامتثال: الاسم والصفة وقرار التعيين	.....
القنوات البنكية المعتمدة وأرقام الحسابات	.....
منصات جمع التبرعات المرخصة المتعاقد معها	.....
آلية فحص القوائم المستخدمة (أداة/جهة/تكرار الفحص)	.....
آلية تلقي البلاغات الداخلية السرية	.....
برنامج التدريب السنوي ومسؤوله وميزانيته	.....
شروط إضافية من المانحين/الجهات المانحة إن وجدت	.....

الملاحق والنماذج

الملحق (أ): قائمة فحص الشريك/المتعامل

#	بند الفحص	نعم/لا/غير منطبق	ملاحظات
1	استكمال بيانات الهوية والترخيص النظامي للطرف		
2	التحقق من المفوض بالتوقيع وصلاحيته		
3	تحديد المستفيد الفعلي للطرف الاعتباري وتوثيقه		
4	فهم الغرض والطبيعة المتوقعة من العلاقة		
5	فحص القوائم (الإرهاب، العقوبات، المنع) وتمييز التشابه		
6	تصنيف درجة الخطر وبطاقة الخطر إن كانت مرتفعة		
7	الحصول على إقرار المصدر المشروع للأموال عند الاقتضاء		
8	إدراج بنود الامتثال والتدقيق والإنهاء الفوري في العقد		
9	مستوى الموافقة المطلوب وفق مصفوفة الصلاحيات		
10	موعد إعادة التقييم الدوري		

الملحق (ب): بطاقة خطر

الحقل	البيان
اسم الخطر/العلاقة/القناة/البرنامج	
البُعد (متبرع/قناة/دولة/شريك/برنامج/منتج)	
وصف الخطر وعوامله الدافعة	
الاحتمالية (1–5) × الأثر (1–5) = النتيجة	
التصنيف (منخفض/متوسط/مرتفع/مرتفع جدًا)	
الإجراءات المعالجة والضوابط المعززة	
مالك الخطر وموعد المراجعة	
قرار القبول بالمخاطرة ومن اعتمده وتاريخه	

الملحق (ج): نموذج مؤشر منذر

الحقل	البيان
رقم المؤشر وتاريخ رصده ومصدره	
وصف العملية/العلاقة موضوع المؤشر	
المؤشر(ات) المنطبقة من قائمة المبحث 10.2	
الإجراء الفوري (تجميد/تدقيق/استكمال مستندات)	
تقييم مسؤول الامتثال والقرار (توضيح/مراقبة/بلاغ)	
تاريخ الإغلاق والنتيجة	

الملحق (د): سجل البلاغات (سرّي)

رقم البلاغ	التاريخ	نوعه (داخلي/للوحدة)	الفئة	الملخص دون تفاصيل سرية	الإجراء/النتيجة

الملحق (هـ): نموذج توثيق فحص قائمة العقوبات

الطرف	قائمة الفحص	تاريخ الفحص	النتيجة (تطابق/تشابه/سلبية)	الإجراء	المسؤول

المراجع

106. نظام مكافحة غسل الأموال (المرسوم الملكي م/20 بتاريخ 1439/7/11هـ) وتعديلاته حتى 2026م.

107. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها (آخر تعديل منشور 2026م: معايير المخاطر، المستفيد الفعلي 25%، عتبة النقدي العابر للحدود 40,000 ريال).

108. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (المرسوم الملكي م/21) وتعديلاته.

109. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المرسوم الملكي م/20 بتاريخ 1439/7/11هـ) ولائحته التنفيذية، والمادة (86) من اللائحة.

110. قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قرار د/25/14/1، 3 أغسطس 2025م).

111. الدليل الإرشادي للمستفيد الفعلي للمنظمات غير الربحية (المركز الوطني، 2026م).

112. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية 2020–2024: الملخص التنفيذي (المركز الوطني، أكتوبر 2025م).

113. الدليل الإرشادي لتجنب المعاملات المالية غير الآمنة في المنظمات غير الربحية (المركز الوطني).

114. نظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

115. التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي وملاحظاتها التفسيرية بعد مراجعتها 2023–2024.

116. التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (المحدثة فبراير 2025م).

117. قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقوائم والتجميد.

118. تعليمات وإرشادات وحدة التحريات المالية (سافيو) ومنصة تَقَصّي للبلاغات.

119. تعليمات البنك المركزي السعودي للمؤسسات المالية بشأن الاستعلام عن بيانات المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر خدمة المركز الوطني (2026م).